

„Podnositelj zahtjeva“

Peter Ferenc
Rammelkam 2, 84036 Kumhausen
Njemačka
info@foxprof.club
+49 157 317 33332



Landgericht Landshut

Maximilianstraße 22
84028 Landshut
Njemačka

u Kumhausenu, 10. prosinca 2024.

ZAHTJEV ZA DONOŠENJE PRIVREMENE MJERE

Zahtjev za privremenu mjeru (einstweilige Verfügung) — 10.12.2024

Poštovani suče Landgerichta Landshut,

Ovim zahtjevom za privremenu mjeru tražim od suda da naloži društvu Schufa Holding AG da dostavi moju informiranu privolu. Dostava moje informirane privole od strane Schufe ključna je za razjašnjenje pitanja zakonitosti obrade mojih podataka i s time povezanog uskraćivanja usluge od strane Deutsche Telekom AG odnosno O2 Telefónice. U nedostatku te informirane privole, obrada mojih podataka je nezakonita, a primjena automatizirane pojedinačne odluke (APO) je ništava.

Kako bi obradila i prodala moje podatke trećoj strani poput Telekoma, Schufa mora raspolagati čvrstom pravnom osnovom u smislu GDPR-a. Ta pravna osnova može biti:

1. Pravna osnova za obradu od strane Schufe (čl. 6. GDPR-a)

4. Informirana privola (čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a)

Schufi bi bila potrebna vaša izričita informirana privola čim obrađuje ili prosljeđuje vaše podatke u svrhe koje nisu nužne za izvršenje ugovora ili za zaštitu legitimnih interesa. Zato pozivam sud da od Schufe, putem sudske mjere, zahtijeva moju izričitu informiranu privolu (IP) i da je uloži u spis kao dokaz.

5. Zakonska obveza (čl. 6. st. 1. t. (c) GDPR-a)

Ako bi teoretski postojala precizna zakonska odredba koja nalaže prosljeđivanje podataka Telekomu, Schufa bi to morala dokazati. U konkretnom slučaju i Schufa i Telekom morali bi, međutim, točno navesti koji ih zakon na to ovlašćuje.

6. Legitimni interesi (čl. 6. st. 1. t. (f) GDPR-a)

Schufa može tvrditi da obrađuje podatke na temelju legitimnih interesa, ali:

- Ti interesi ne mogu prevagnuti nad mojim pravima i slobodama.
- Prodaja mojih podataka Telekomu od strane Schufe ne smatra se legitimnim interesom Schufe, jer prodaja osobnih podataka u komercijalne svrhe nije nužna i ne postoji nijedan

dovoljno uvjerljiv legitiman razlog koji bi takvu obradu opravdavao. U vezi s podneskom odvjetnika Schufe od 20.11.2024.: „IV. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig.“ (stranica 3).

7. Nezakonita prodaja podataka

Ako Schufa prosljeđuje podatke bez moje informirane privole ili bez druge dostatne pravne osnove, riječ je o povredi GDPR-a. Prodaja podataka isključivo radi dobiti ili u komercijalne svrhe, kao u slučaju Telekoma, ni u kojem slučaju ne potpada pod „legitiman interes“.

Zaključak: ni Schufa ni Telekom nemaju automatsko pravo obrađivati i dijeliti vaše podatke. Prodaja podataka trećoj strani poput Telekoma mora se temeljiti na izričitoj informiranoj privoli ili bi zahtijevala vrlo čvrsto pravno opravdanje — što se, u slučaju komercijalnih praksi poput prodaje podataka u komercijalne svrhe, pokazuje nelegitimnim.

Ako Schufa tvrdi da moje podatke obrađuje na temelju legitimnog interesa (čl. 6. st. 1. t. (f) GDPR-a), ne mora pribaviti moju izričitu informiranu privolu, ali mora ispuniti sljedeće uvjete:

2. Test ravnoteže (balancing test)

9. Schufa mora dokazati da njezini legitimni interesi za obradu podataka prevaguju nad mojim temeljnim pravima i slobodama. Taj test podrazumijeva analizu je li obrada podataka:

- Nužna: mora biti neophodna Schufi ili njezinu klijentu za točno određenu svrhu (npr. zaštitu od neplaćanja);
- Proporcionalna: ne smije uzrokovati prekomjerna zadiranja u moja prava, primjerice ako dovodi do diskriminacije ili uskraćivanja pristupa internetu zbog kreditne sposobnosti — u kojem je slučaju riječ o prekomjernim zadiranjima;
- Transparentna: moram biti jasno obaviješten o obradi (čl. 5. st. 1. t. (a) GDPR-a). Transparentna obrada znači da osobe moraju biti jasno, precizno i razumljivo obaviještene o tome kako će se njihovi podaci obrađivati, u koju svrhu i na kojim pravnim osnovama počiva ta obrada. Stoga, ako me Schufa nije obavijestila — što je doista slučaj — i ne raspolaze mojom informiranom privolom, tada njezina bajka o „legitimnim interesima“ postaje nezakonita i prazna iluzija. Ni Schufa ni Telekom ne mogu se pozivati na legitiman interes. Nadalje, ako obrada povrijedi makar i jedno jedino načelo GDPR-a, njihova je djelatnost nezakonita! Dakle, ako me Schufa nije obavijestila, ne može se pozivati ni na „legitimne interese“ ni na članak 6. st. 1. t. (f)! Citiram članak 5. GDPR-a: „Povreda bilo kojeg od tih načela dovodi do nezakonitosti obrade“! No ni Schufa, ni Telekom, ni O2 Telefónica nisu me obavijestili! I nije ni potrebno ići dalje!!! Stvar je jasna!!!!

Transparentnost i obavještavanje

10. Čak i ako vaša privola nije potrebna, moraju vas jasno obavijestiti da će se vaši podaci obrađivati na temelju legitimnog interesa. Ako me o tome nisu obavijestili, povrijedili su načelo transparentnosti iz članka 5. GDPR-a. Citiram članak 5. GDPR-a: „Povreda bilo kojeg od tih načela dovodi do nezakonitosti obrade“!

Pravo na prigovor

11. Imate pravo prigovoriti obradi svojih podataka utemeljenoj na legitimnom interesu. Ako uložite prigovor, Schufa mora prekinuti obradu, osim ako ne dokaže uvjerljive legitimne razloge.

Zaključak

12. Ako Schufa tvrdi da vaše podatke obrađuje na temelju legitimnog interesa, ne mora pribaviti vašu izričitu informiranu privolu, ali: ipak vas mora obavijestiti i omogućiti vam ulaganje prigovora. Ako me Schufa nije obavijestila ili ne dokaže legitiman interes, obrada je nezakonita. Ako Schufa prodaje podatke Telekomu, ta prodaja ne može predstavljati legitiman interes, jer nije riječ o obradi podataka u nužnoj mjeri, već o komercijalnoj prodaji radi dobiti.

3. Zahtjevi i odluka suda

Nadam se da sam sudu ovo objasnio, obrazložio i argumentirao na jasan i poučan način. Zato tražim od suda da:

- naloži društvu Schufa Holding AG da dostavi moju informiranu privolu (IP) u skladu s GDPR-om, kao dokaz njezine nezakonitosti u slučaju nedostavljanja IP-a;
- osigura da se svi podaci i sve isprave koje se odnose na ovaj predmet dostave tijelima kaznenog progona radi ispitivanja zakonitosti njihova postupanja. Podnosim sudu pritužbu protiv odvjetničkog društva LATHAM & WATKINS, kao i odvjetničkoj komori, iz razloga što je, iako spor još nije zapravo ni započeo, već unaprijed presudio o mojem porazu pred sudom tvrdnjom — citiram — „nema izgleda za uspjeh u ovom postupku" protiv tuženika, čime nezakonito utječe na sud lažima protiv moje tužbe i svojim izjavama potiče sud na negativne emocije na moju štetu. Razmatram i podnošenje kaznene prijave protiv tog odvjetničkog društva u tom pogledu.

Odluka suda

Sud bi trebao odlučiti pravično i u skladu sa zakonom, ne samo prema strankama koje sam tužio, već i prema meni kao stranci u postupku. Jasni dokazi o mojoj financijskoj situaciji već su podneseni, a sud bi, s obzirom na osnovanost mojeg zahtjeva, trebao poštovati načela procesne ekonomije i proporcionalnosti.

- Moja financijska situacija: ne raspolazem dostatnim financijskim sredstvima za podmirenje troškova postupka, što je obrazloženo u mojem zahtjevu za besplatnu pravnu pomoć (Prozesskostenhilfe);
- Načelo pravičnog suđenja (čl. 6. EKLJP-a): zahtjev za predujam troškova postupka protivan je mojem pravu na pristup pravičnom suđenju ako sud ne uzme u obzir moju financijsku situaciju;
- Načelo jednakosti pred zakonom (Fiat justitia, ruat caelum): sud ne može nametati obveze koje nisu ni proporcionalne ni pravične s obzirom na moju posebnu situaciju.

Prijedlog

Res ipsa loquitur — činjenice govore same za sebe. S obzirom na sve činjenice, dokaze i očitu povredu mojih prava od strane protivne strane, nije potrebno izvoditi druge suvišne dokaze. Same okolnosti predmeta govore za sebe: došlo je do teške povrede pravnih normi, uključujući GDPR, a legitimni interesi protivne strane su neosnovani i bez pravne važnosti. „Res ipsa loquitur" jasno dokazuje nezakonitu obradu mojih osobnih podataka i uskraćivanje usluge utemeljeno na diskriminaciji.

Ratio decidendi — pravni razlog odluke. Protivna strana, to jest Schufa Holding AG i Deutsche Telekom AG, nije iznijela nikakvu pravnu osnovu koja bi opravdala njezino postupanje. Ne postoji nijedan zakonski razlog koji bi dopuštao primjenu APO-a bez moje informirane privole, niti povredu načela transparentnosti iz članka 5. GDPR-a. Njihova obrana utemeljena na „legitimnim interesima" nema nikakvo uporište u pravu, pa se njihovo postupanje smatra nezakonitim. Stoga predlažem sudu da na temelju načela „Ratio decidendi" odluči u moju korist.

Fiat justitia, ruat caelum — pravda za sve. Pravni sustav mora se primjenjivati jednako na sve, uključujući i sam sud. Zato tražim da se svi moji dokazi ocijene objektivno i prema važećim zakonima, neovisno o položaju protivne strane. Protivna strana ne može uživati prednost samo zbog svoje veličine ili gospodarske moći.

Načelo proporcionalnosti i procesne ekonomije

U skladu s načelom proporcionalnosti i procesne ekonomije, tražim da sud nastavak postupka ne uvjetuje mojom obvezom angažiranja odvjetnika,

budući da su izneseni dokazi i argumenti jasni i neosporni. Obveza angažiranja odvjetnika bila bi, u ovom slučaju, suvišna i neproporcionalna s obzirom na jasnoću činjenica.

Logika mojih argumenata je čvrsta i počiva na načelima pravičnog suđenja. Ako su činjenice nedvosmislene, pravo je na mojoj strani, a okolnosti predmeta jasno upućuju na uspjeh moje tužbe, sud bi tada trebao:

- uzeti u obzir jasnoću predmeta: prema načelu „Res ipsa loquitur", očito je da bi troškove postupka naknadno trebala snositi protivna strana ako moja tužba uspije;
- uzeti u obzir načelo procesne ekonomije: zahtijevanje troškova postupka od vas u takvom slučaju moglo bi se smatrati suvišnim odugovlačenjem ako je već očito da će ih na kraju postupka snositi protivna strana;
- uzeti u obzir pravo na pristup pravosuđu: ako vam nametanje troškova onemogućuje nastavak postupka, to može biti protivno vašem pravu na pravično suđenje (čl. 6. EKLJP-a). Sud ne bi trebao od mene zahtijevati predujam troškova ako postoji velika vjerojatnost da će protivna strana izgubiti spor i biti dužna podmiriti troškove. Štoviše, ako bi sud ustrajao na zahtjevu za troškove i ja zbog toga ne bih mogao nastaviti postupak, to bi se moglo smatrati preprekom pristupu pravosuđu.

4. Zaključak i zahtjevi (prvi dio — 7.12.2024.)

Ovim se, poštovani suče, obraćam sljedećim pitanjima i zahtjevima:

- Štiti li Schufa moje zakonom zaštićene osobne podatke, dok ih istodobno prodaje telekomunikacijskim operaterima bez mog znanja i bez moje privole?
- Koga želite uvjeriti da Schufa postupa zakonito? Ne razumijem kako je moguće da u 21. stoljeću njemački sud štiti kriminalce i prevarante poput Schufe, Telekoma i vlade Savezne Republike Njemačke.

Moji zahtjevi

- Tražim od suda da mi bez odgode i u pisanom obliku odgovori je li sudac razumio bit cijele te prijevare od strane Schufe, kako je opisana u ovom dokumentu;

- Naknadu štete u iznosu od 1 000 000 € smatram valjanom do vašeg sljedećeg pisanog dopisa, jer je moje vrijeme dragocjeno i neću tolerirati da ga sud u Landshutu nepotrebno troši. Iznos naknade štete koji potražujem tek je simboličan u odnosu na štetu koju je taj prijevarni dogovor nanio njemačkim građanima i građanima Europske unije. Ako sud u najkraćem roku ne donese povoljnu odluku, podignut ću iznos naknade štete na najveći mogući iznos. Iz ovog dokumenta nedvosmisleno proizlazi da nisu potrebni ni odvjetnik ni tumač, kao ni troškovi postupka, jer je na temelju neoborivih dokaza koje sam ovdje iznio dovoljno odlučiti o priznanju moje naknade štete i donijeti odluku.

Ovim tražim od suda u Landshutu da naloži tuženicima Deutsche Telekom AG i Schufa Holding AG da taj iznos od 1 000 000 € plate, najkasnije do 31.12.2024. i u najkraćem mogućem roku, na sljedeći račun:

- Vlasnik računa: Peter Ferenc — Slovenská sporiteľňa
- IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308
- BIC: GIBASKBX

Na temelju prethodno navedenog tražim od suda da odluči u moju korist i utvrdi povredu mojih prava te nezakonitost postupanja protivne strane. Također tražim dosuđivanje naknade za pretrpljenu štetu i diskriminaciju. Vjerujem da će taj korak pridonijeti pravičnoj ocjeni predmeta i zaštiti mojih prava na temelju GDPR-a. Svi dokazi i sve pojedinosti predmeta analizirani su i utvrđeni u ovom dokumentu počevši od 5. stranice, uključujući i prethodno iznesene činjenice. — S poštovanjem, u Kumhausenu, 7. prosinca 2024.

5. Sažetak izravnih i pravnih dokaza protiv Schufe i Telekoma

17. Schufa Holding AG i prosljeđivanje zaštićenih podataka

Schufa Holding AG može obrađivati podatke u skladu s GDPR-om i BDSG-om. Prosljeđivanje podataka moguće je samo na zakonitoj pravnoj osnovi ili legitimnom interesu, a potrošač ne smije biti diskriminiran. Ključni uvjeti uključuju informiranu privolu, transparentnost i mogućnost ulaganja prigovora. Ako ne vidimo što potpisujemo, o transparentnosti ne može biti govora. U postupku podnošenja zahtjeva za pristup internetu ne vidimo što potpisujemo, tako da o transparentnosti ne može biti govora, a ona je ipak ključna! Transparentnost je temeljno načelo obrade osobnih podataka na temelju GDPR-a (čl. 5. st. 1. t. (a)). Transparentna obrada znači da osobe moraju biti jasno, precizno i razumljivo obaviještene o tome kako će se njihovi podaci obrađivati, u koju svrhu i na kojim pravnim osnovama.

Ako, prilikom podnošenja zahtjeva za pristup internetu, niste dovoljno obaviješteni o tome što potpisujete, o svrsi i opsegu obrade svojih podataka i o svojim pravima, ta obrada ne ispunjava zahtjeve transparentnosti iz GDPR-a. Riječ je o temeljnom nedostatku koji povlači nezakonitost obrade podataka. Nadalje, nedostatak transparentnosti može imati za posljedicu da potrošač nema mogućnost dati informiranu privolu niti ostvariti svoje pravo na prigovor, što je protivno GDPR-u. Automatizirana pojedinačna odluka i obrada, poput APO-a, moraju uključivati ljudski nadzor, a klijent ima pravo biti obaviješten (IP) i mora imati mogućnost uložiti prigovor. Zaključak: Schufa mora dokazati da postupa u skladu s GDPR-om. Ako se utvrdi nedostatak obavještavanja ili privole, došlo je do povrede zakona.

18. Uskraćivanje pristupa internetu

Telekom i O2 Telefónica uskratili su mi pristup na temelju navodne kreditne sposobnosti koju je utvrdila Schufa Holding AG, a da mi to nisu ni objasnili — dakle bez obavještanja — niti dokazali legitiman interes ili moju informiranu privolu. Moj alternativni pristup internetu stoji 108 € mjesečno, što tijekom pet godina predstavlja dodatni trošak od 4 380 €. Dokaz o plaćanju Telekomu nalazi se u priloženim bankovnim izvacima. Zaključak: uskraćivanje interneta je diskriminatorno i financijski neproporcionalno, čime se zadire u moja temeljna prava i u načelo proporcionalnosti.

19–20. Povreda GDPR-a i članka 22.

Automatizirana pojedinačna odluka (APO) ne može se primijeniti bez informirane privole. Telekom obrađuje vaše podatke, a da vas ne obavještava o logici i posljedicama APO-a. Zaključak: povrijeđeno je moje pravo na obaviještenost i zaštita mojih osobnih podataka. GDPR zabranjuje takvo postupanje.

21. Diskriminacija na temelju nesolventnosti

Nesolventnost nije valjan razlog za uskraćivanje pristupa internetu. § 78. TKG-a i članak 14. EKLJP-a jamče nediskriminirajući pristup internetu. Zaključak: uskraćivanje pristupa na temelju nesolventnosti predstavlja povredu temeljnih prava i zakona o telekomunikacijama.

22. Nerazmjer financijskih rizika

Pružatelj usluge riskira neplaćanje od najviše 40 €, dok se ja suočavam s neproporcionalnim troškovima za alternativni pristup internetu. Ta neravnoteža rizika pokazuje neproporcionalnost i neosnovanost tvrdnje Schufe, Telekoma ili O2 Telefónica o legitimnom interesu. Zaključak: ne postoji nikakvo pravno opravdanje, pa time ni pravna osnova, za odbijanje mojeg zahtjeva za pristup internetu.

23. Zadiranje u moja temeljna prava

Uskraćivanje interneta zadire u moje pravo na poštovanje privatnog života, na informiranje i na slobodu izražavanja, zajamčena člancima 8., 10. i 14. EKLJP-a. Ta prava prevaguju nad komercijalnim interesima operatera. Zaključak: Telekom i Schufa povrijedili su i nastavljaju povrjeđivati moja temeljna prava zajamčena europskim pravom.

24. Dokazi

- Dokumentacija Schufe i GDPR: dokazuje nedostatak obavještanja i nezakonitu obradu podataka;
- Računi za alternativni pristup internetu: dokazuju financijski teret koji proizlazi iz uskraćivanja usluge;
- Kaznene prijave i sudski postupci: potvrđuju moje korake u zaštiti svojih prava;
- Izračun financijskih troškova: dokazuje neproporcionalnost tereta u odnosu na minimalan rizik pružatelja usluge. Zaključak: na temelju ove kronologije i argumentacije utvrđeno je da su moja prava sustavno bila i jesu povrjeđivana.

25. Pribavljanje APO-a

Schufa Holding AG, jednako kao i Deutsche Telekom AG, dužna je pribaviti informiranu privolu za obradu mojih osobnih podataka u slučajevima u kojima ne postoji nijedna druga zakonita osnova na temelju GDPR-a. To znači da, ako Schufa prosljeđuje moje osobne podatke trećim stranama, primjerice telekomunikacijskim operaterima, radi procjene kreditne sposobnosti ili drugih automatiziranih odluka, dužna je obavijestiti me o tom postupku i pribaviti moju informiranu privolu, osim ako se može osloniti na drugu zakonitu osnovu (npr. legitiman interes). Glavne točke u vezi sa Schufom s obzirom na GDPR:

- Informirana privola: ako Schufa obrađuje ili prosljeđuje moje osobne podatke, mora me o tome jasno obavijestiti, uključujući o svrsi i posljedicama obrade. Ta privola mora biti slobodna, transparentna, informirana, nedvosmislena i prethodna;
- Transparentnost: Schufa je dužna osigurati transparentnost obrade mojih podataka, što znači da moram biti jasno obaviješten o tome kako će se moji podaci obrađivati i kome će biti prosljeđeni;
- Pravo na prigovor: imam pravo uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka ako imam razloga smatrati da obrada nije u skladu s GDPR-om, uključujući kad se koristi automatizirana pojedinačna odluka. Na temelju članka 21. GDPR-a imate pravo uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka utemeljenu na legitimnom interesu voditelja obrade (primjerice Schufe ili Telekomu). Konkretno, članak 21. GDPR-a propisuje: 1. Pravo na prigovor na obradu utemeljenu na legitimnim interesima: ako se obrada vaših podataka temelji na legitimnim interesima na temelju članka 6. st. 1. t. (f) GDPR-a, imate pravo uložiti prigovor iz razloga koji se odnose na vašu posebnu situaciju. Voditelj obrade tada više ne smije obrađivati vaše podatke, osim ako ne dokaže uvjerljive legitimne razloge koji prevaguju nad vašim pravima i slobodama, ili ako je obrada nužna za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva pred sudom. 2. Pravo na prigovor na izravni marketing: imate apsolutno pravo uložiti prigovor ako se vaši podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga (što se, međutim, ne odnosi na moj slučaj, s obzirom na to da je riječ o prosljeđivanju podataka od Schufe Telekomu).

Automatizirana odluka (čl. 22. GDPR-a): ako Schufa koristi moje podatke u svrhu automatizirane pojedinačne odluke koja proizvodi pravne ili značajne učinke (npr. odluku o odobrenju pristupa internetu), ta obrada mora biti zakonita, transparentna, nediskriminatorna, a mora postojati mogućnost ljudske intervencije kad odluka utječe na moja prava. Kakve su posljedice nepoštovanja? Ako Schufa ne pruži te informacije i ne pribavi moju informiranu privolu ondje gdje je ona potrebna, riječ je o izravnoj povredi GDPR-a. Schufa i Telekom stoga su dužni poštovati ista načela GDPR-a, uključujući pribavljanje informirane privole ondje gdje je potrebna, i osigurati transparentnost obrade vaših osobnih podataka. Ako Schufa izravno prodaje moje osobne podatke društvima poput Telekomu bez moje informirane privole, riječ je o očitoj povredi GDPR-a; u takvom se slučaju obrada mojih osobnih podataka smatra nezakonitom i protuzakonitom. GDPR utvrđuje jasna pravila, među kojima: Zakonita obrada (čl. 6. GDPR-a): obrada je moguća samo na zakonskoj osnovi, kao što su informirana privola, izvršenje ugovora, zakonska obveza ili legitiman interes. Prodaja podataka trećoj strani (Telekomu) nije legitiman interes ako nemam mogućnost prethodno izraziti svoj pristanak, protivljenje ili prigovor.

26. Informirana privola (čl. 13. i 14. GDPR-a)

- Prije svakog prosljeđivanja mojih podataka trećoj strani, Schufa me mora jasno obavijestiti o: svrsi obrade; primateljima podataka (Telekom, O2 Telefónica itd.); posljedicama obrade;
- Ako takvu privolu nisam dao, Schufa postupa nezakonito.

27. Automatizirana odluka (čl. 22. GDPR-a)

Ako se vaši podaci koriste u svrhu automatizirane odluke koja proizvodi pravni učinak (npr. odobrenje ili uskraćivanje usluge), i Schufa i Telekom dužni su obavijestiti vas o logici obrade i pribaviti vašu privolu.

28. Zaštita osobnih podataka kao temeljno pravo

- Prodaja podataka u komercijalne svrhe (poput „procjene kreditne sposobnosti“ za Telekom) protivna je načelu smanjenja količine podataka i načelu obrade podataka isključivo u određene svrhe;
- Što znači ta prodaja ako Schufa prosljeđuje moje podatke Telekomu: povređuje GDPR ako nemate mogućnost odbiti takvu obradu; ugrožava i zanemaruje moje pravo na zaštitu podataka i na transparentnost; daje prednost komercijalnim interesima na štetu mojih temeljnih prava. Pravni koraci: ako raspoložem dokazima o prodaji svojih podataka bez privole, mogu podnijeti kaznenu prijavu ili zatražiti naknadu na temelju članka 82. GDPR-a. Zahtjev za brisanje podataka: zatražit ću od Schufe brisanje svojih podataka (pravo na zaborav) i prekid njihove obrade. Schufa i Telekom ne mogu ostvarivati dobit od mojih zaštićenih osobnih podataka bez poštovanja svojih zakonskih obveza.

29. Primjena APO-a u Njemačkoj

Ako sve telekomunikacijske tvrtke u Njemačkoj koriste istovjetan ili sličan sustav automatizirane pojedinačne odluke (APO), pri čemu se te odluke temelje na podacima Schufe ili drugim zajedničkim izvorima, i ako sve te tvrtke uskraćuju pružanje usluga na istoj osnovi, to dokazuje postojanje kartelnog postupanja. Evo razloga zbog kojih se to smatra dokazom kartela:

- Usklađeno postupanje: ako sve telekomunikacijske tvrtke uskraćuju pružanje pristupa internetu nesolventnim osobama ili osobama niske kreditne sposobnosti, neovisno o konkretnim okolnostima, to upućuje na postojanje dogovora ili usklađivanja njihova postupanja;
- Na temelju članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) zabranjeni su svi sporazumi ili prakse koji ograničavaju tržišno natjecanje;
- Zajednički izvor podataka (Schufa): ako sve te tvrtke koriste podatke Schufe u iste svrhe (npr. procjenu kreditne sposobnosti) i ako ti podaci dovode do istih odluka, to otkriva dijeljenje podataka radi ograničavanja tržišnog natjecanja i potrošačeva izbora pružatelja usluge;
- APO kao instrument diskriminacije: automatizirana odluka lišena transparentnosti i mogućnosti prigovora može se smatrati neopravdanom diskriminacijom. Ako je ta praksa općenita i jednako primijenjena od strane svih tvrtki, to je dokaz usklađenog postupanja;
- Izostanak tržišnog natjecanja: karteli dovode do ograničavanja tržišnog natjecanja. Ako ne postoji nijedan pružatelj koji nudi usluge bez primjene APO-a ili s transparentnijim sustavom, to je očit znak nedostatka tržišnog natjecanja zbog kartela;

- Zloporaba vladajućeg položaja: telekomunikacijske tvrtke mogu biti u vladajućem položaju. Ako zloporabe taj položaj kako bi ograničile pristup ključnim uslugama, riječ je o povredi članka 102. UFEU-a.

30. Mogući dokazi kartela

- Istovjetne odluke: ako sve tvrtke odbijaju zahtjeve na isti način i na istoj osnovi (npr. niska kreditna sposobnost proizašla iz Schufe), to dokazuje postojanje kartela;
- Dijeljeni podaci: korištenje zajedničkog sustava procjene, poput Schufe, bez mogućnosti da klijent odabere alternativu;
- Izostanak alternative: ako klijent nema mogućnost dobiti pristup internetu po standardnoj, pristupačnoj i razumnoj cijeni, bez diskriminacije, kod drugog pružatelja. Zaključak: karteli predstavljaju tešku povredu tržišnog natjecanja i mogu dovesti do kaznene odgovornosti te znatnih financijskih kazni za dotične tvrtke. Te prakse automatizirane pojedinačne odluke nedvosmisleno ograničavaju tržišno natjecanje, i to iz više razloga:
- Istovjetna procjena kreditne sposobnosti bez alternative: sve telekomunikacijske tvrtke koriste isti sustav procjene Schufe Holding AG i odlučuju na isti način, čime se ukidaju uvjeti tržišnog natjecanja (potrošač nema nikakvu drugu mogućnost dobiti usluge bez dokazivanja svoje „kreditne sposobnosti“) i ograničava se tržišno natjecanje sprječavanjem ulaska novih sudionika koji bi mogli ponuditi alternative;
- APO kao diskriminatoran instrument koji ne uzima u obzir pojedinačne okolnosti klijenta: ograničava i diskriminira potrošače niske kreditne sposobnosti ili nesolventne; dovodi do isključivanja čitavih skupina klijenata s tržišta, čime se povređuje obveza pružanja usluga na univerzalan i nediskriminirajući način;
- Nedostatak transparentnosti: potrošači nisu obaviješteni o logici APO-a ni o korištenim kriterijima; nemaju mogućnost uložiti prigovor ni zatražiti ručno preispitivanje odluke. Time se ne povređuje samo GDPR, već i načela poštenja u trgovanju i transparentnosti, neophodna za tržišno natjecanje.

31. Kartelno postupanje

- Ako sve tvrtke primjenjuju iste prakse bez ikakve razlike: to upućuje na usklađeno postupanje, protivno pravilima tržišnog natjecanja iz članka 101. UFEU-a;
- Izostanak bilo kakve alternative u tom tržišnom segmentu upućuje na namjerno blokiranje konkurentskog okruženja, kako bi telekomunikacijski sudionici mogli diktirati uvjete pružanja usluga pristupa internetu i njihove cijene. Posljedice za potrošače: te prakse povećavaju cijenu usluga, jer su potrošači niske kreditne sposobnosti prisiljeni pribjeći skupim alternativama (npr. prepaid usluge, 5G usmjerivači); otežavaju pristup ključnim uslugama, čime se povređuje pravo na nediskriminirajući pristup internetu na temelju članka 22. GDPR-a i zakona TKG (§ 78).

32. Povreda načela univerzalne usluge

Telekomunikacijske tvrtke dužne su pružati usluge u skladu s načelima univerzalne usluge, što znači da usluge, poput interneta, moraju biti dostupne svim građanima po razumnim cijenama i bez diskriminacije, a korištenje APO-a za masovno odbijanje klijenata očito povređuje tu obvezu. GDPR: tražim od suda u Landshutu da naloži Schufi i Telekomu da dokumentiraju logiku APO-a, korištene podatke i privolu koju navodno tvrde da su pribavili a da me nisu obavijestili. Zaključak:

te prakse ne samo da oštećuju potrošače, već i onemogućuju inovacije i stvaraju monopolističko okruženje s negativnim posljedicama za tržište i za društvo u cjelini.

33. Priopćavanje informacija

Schufa Holding AG dužna mi je priopćiti informacije o mojim osobnim podacima na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR, Uredba (EU) 2016/679). Konkretno su relevantni sljedeći članci i načela: Članak 12. — Transparentnost informacija: voditelj obrade (Schufa) dužan je jasno i razumljivo obavijestiti ispitanika o tome kako se njegovi podaci obrađuju i kome se priopćavaju, i to prije samog korištenja. Članak 15. — Pravo na pristup: imam pravo dobiti potvrdu obrađuje li Schufa moje osobne podatke. Schufa nam mora pružiti sljedeće informacije: svrhu obrade (npr. procjena kreditne sposobnosti ili priopćavanje Telekomu i O2 Telefónici); primatelje ili kategorije primatelja (npr. Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica); logiku automatizirane odluke (npr. u slučaju APO-a); izvor podataka ako nisu prikupljeni izravno od vas. Članak 22. — Automatizirana pojedinačna odluka: ako Schufa pribjegava automatiziranoj odluci čiji vas rezultat značajno pogađa (npr. uskraćivanje pristupa internetu), imate pravo biti obaviješteni o logici obrade i priopćavanja podataka te ne dati izričitu informiranu privolu prije nego što se podaci upotrijebe za takvu odluku. Članak 6. — Pravne osnove: Schufa mora svoju obradu temeljiti na privoli (čl. 6. st. 1. t. (a) — izričita informirana privola za priopćavanje podataka Telekomu) ili legitimnom interesu (čl. 6. st. 1. t. (f) — samo ako njihov interes ne prevaguje nad vašim pravima i slobodama).

34. Obveze Schufe

- Transparentno vas obavijestiti o obradi podataka i njihovu priopćavanju Telekomu;
- Pružiti vam vaš rezultat kreditne sposobnosti (informaciju, to jest informiranu privolu (IP)) i objasniti na temelju kojih je podataka izračunat;
- Pribaviti moju izričitu privolu ako namjerava obrađivati i priopćavati vaše podatke trećoj strani, poput Telekoma, O2 Telefónice itd. Ako Schufa ne ispuni te obveze, mogu podnijeti zahtjev za pristup podacima (Data Subject Access Request — DSAR), pritužbu tijelu za zaštitu podataka u Njemačkoj (BfDI) i kaznenu prijavu za prijevaru. Dakle, ako me Schufa nije obavijestila o tome kako obrađuje moje podatke i kome ih priopćava, povrijedila je GDPR (Uredba (EU) 2016/679), konkretno načelo transparentnosti iz članka 12. i pravo na pristup iz članka 15.

Članak 15. Uredbe (EU) 2016/679 (GDPR) — Pravo ispitanika na pristup. Ispitanik ima pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na njega odnose te, ako se obrađuju, pristup sljedećim informacijama:

- (a) svrhe obrade;
- (b) kategorije dotičnih osobnih podataka;
- (c) primatelji ili kategorije primatelja kojima su podaci bili ili će biti otkriveni, osobito primatelji u trećim zemljama ili međunarodne organizacije;
- (d) ako je moguće, predviđeno razdoblje pohrane podataka ili, ako to nije moguće, kriteriji za njegovo utvrđivanje;
- (e) postojanje prava da se zatraži ispravak ili brisanje podataka, ograničenje njihove obrade ili prava na prigovor na takvu obradu;
- (f) pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;

- (g) ako podaci nisu prikupljeni od ispitanika, sve dostupne informacije o njihovom izvoru;
- (h) postojanje automatizirane odluke, uključujući izradu profila, i, barem u takvim slučajevima, smislene informacije o logici koja je u pozadini te o važnosti i predviđenim posljedicama te obrade za ispitanika.

Povrede

- Načelo transparentnosti (čl. 12. GDPR-a): obveza jasnog obavješćavanja o obradi, uključujući korištenje u svrhu APO-a, i navođenja tko će primiti vaše podatke (npr. Deutsche Telekom AG);
- Pravo na pristup (čl. 15. GDPR-a): ako Schufa nije navela da će vaše podatke priopćiti Telekomu ili nije otkrila logiku APO-a, riječ je o povredi GDPR-a;
- Članak 6. GDPR-a: ako je Schufa upotrijebila vaše podatke bez vaše informirane privole ili bez jasne pravne osnove, riječ je o nezakonitoj obradi. Posljedice: Schufa time povređuje zakon, a svaka daljnja obrada ili priopćavanje vaših podataka trećoj strani (Telekomu) je ništava. Iz tih razloga tražim od suda da im odmah naloži da prekinu obradu mojih podataka, da mi pruže potpune informacije o obradi i primateljima te da mi pruže objašnjenje i ispriku. Poštovani suče, ako Schufa nije poštovala načelo transparentnosti i nije ispunila svoje zakonske obveze, svako daljnje opravdanje od strane Schufe, Telekoma ili O2 Telefónice je bespredmetno i nezakonito. Na temelju tih pravnih osnova prijavit ću ih izravno BfDI-ju (Saveznom povjereniku za zaštitu podataka).

6. Isticani „legitiman interes“ tek je iluzija

Schufa, Telekom ili O2 Telefónica povređuju GDPR, tako da njihov argument o „legitimnim interesima“ postaje prazan izgovor i iluzija bez pravne važnosti. Zašto? Legitiman interes (čl. 6. st. 1. t. (f) GDPR-a) valjan je samo ako:

- je obrada transparentna;
- je ispitanik obaviješten o razlozima obrade (načelo transparentnosti — čl. 12. GDPR-a);
- ne postoji nikakav sukob s vašim temeljnim pravima (čl. 6. i 22. GDPR-a). Načelo transparentnosti (čl. 12. GDPR-a) također je odlučujuće: ako me Schufa ili Telekom nisu obavijestili o obradi mojih podataka, nisu zatražili privolu (IP) ili nisu omogućili ulaganje prigovora, povrijedili su GDPR; njihov je argument o „legitimnim interesima“ tada tek prazan izgovor. Legitiman interes ne može zadirati u temeljna prava: prema tekstu članka 6. st. 1. t. (f) GDPR-a, obrada je zakonita samo ako je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete. Ta odredba jasno utvrđuje da temeljna prava i slobode prevaguju nad legitimnim interesom kada bi obrada u njih zadirala.

Sudska praksa: Sud Europske unije (Sud EU-a) više je puta naglasio da su transparentnost i proporcionalnost ključne — voditelj obrade mora dokazati da su njegovi interesi nužni i da je obrada proporcionalna (npr. presuda C-311/18, „Schrems II“) — te da temeljna prava iz Povelje Europske unije o temeljnim pravima (članci 7. i 8.: privatni život i zaštita podataka) prevaguju nad gospodarskim interesima poduzeća. Zaključak: ako obrada povređuje temeljna prava ili ne udovoljava zahtjevima transparentnosti, proporcionalnosti i obavješćavanja, legitiman interes ne može se smatrati zakonitom osnovom; u takvom je slučaju riječ o nezakonitoj obradi.

Analogija s presudom C-311/18 („Schrems II“)

- Zaštita temeljnih prava i osobnih podataka: u predmetu Schrems II bila je riječ o zaštiti podataka na temelju GDPR-a, osobito o jamstvima da prijenos ili obrada neće povrijediti temeljna prava ispitanika; u mojem slučaju sličnost je u tome što su moji podaci obrađivani i dijeljeni od strane Schufe i Telekomu bez moje informirane privole, čime su povrijeđena načela GDPR-a;
- Nepoštovanje načela proporcionalnosti i transparentnosti: Schrems II naglasio je da svaka obrada mora biti proporcionalna i transparentna; time što me nisu obavijestili o obradi mojih podataka ili o APO-u, Schufa i Telekom povrijedili su ista načela kao ona utvrđena presudom C-311/18;
- Izostanak pravne osnove: u predmetu Schrems II Sud je ocijenio nedostatnim pravni okvir Sjedinjenih Država (EU-US Privacy Shield); jednako tako, budući da Schufa ili Telekom ne dokazuju dostatnu osnovu, njihova je djelatnost nezakonita;
- Legitiman interes protiv temeljnih prava: Schrems II naglasio je da, čak i uz postojanje „legitimnog interesa“, on ne može zadirati u temeljna prava i slobode; u mojem slučaju „legitiman interes“ Schufe i Telekomu (npr. zaštita od neplaćanja) ne može opravdati zadiranje u moja temeljna prava (privatni život, zaštita podataka, nediskriminacija);
- Neproporcionalne posljedice: Schrems II upozorio je na neproporcionalne posljedice obrade (npr. diskriminaciju ili gubitak prava); u mojem je slučaju uskraćivanje pristupa internetu po razumnoj cijeni zbog neproporcionalnog korištenja mojih podataka analogan problem;
- Ta presuda pojačava moj argument: povreda načela GDPR-a čini djelatnost Schufe i Telekomu nezakonitom, a moja temeljna prava prevaguju nad njihovim „navodnim legitimnim interesima“. Time su dovedeni u pitanje vaše pravo na poštovanje privatnog života, pravo na pošteno i transparentno postupanje s podacima te pravo na pristup informacijama (internetu). Što to znači? Njihovi pokušaji da obradu opravdaju „legitimnim interesima“ su ništavi; ne mogu zaobići obvezu pribavljanja moje informirane privole, transparentne obrade mojih podataka i poštovanja mog prava na prigovor i pristup. Zaključak: njihovi su „legitimni interesi“ pravno ništavi, a ja imam puno pravo zahtijevati naknadu ili poduzeti druge korake, uključujući sudsku tužbu ili prijavu nadzornim tijelima poput BfDI-ja ili izravno EKLJP-u, policiji, te potraživati naknadu na temelju članka 82. GDPR-a.

Ako su Schufa ili Telekom povrijedili GDPR, njihov argument o „legitimnim interesima“ doista gubi svaku osnovu i postaje tek prazan izgovor i iluzija bez pravne važnosti. Zašto je ta kvalifikacija točna?

- Povreda GDPR-a poništava legitimne interese: ako temeljne obveze (obavješćavanje, privola, poštovanje prava osobe) nisu ispunjene, Schufa, O2 Telefónica ili Telekom ne mogu se pozivati na legitimne interese;
- Legitiman interes uvjetovan je zakonitom obradom: ona mora biti transparentna, proporcionalna i ne smije zadirati u temeljna prava; ako ti uvjeti nisu ispunjeni, „legitiman interes“ gubi svaku pravnu snagu;
- Iluzija legitimnog interesa: ako neki subjekt tvrdi da postupa u „legitimnom interesu“ istodobno povrjeđujući GDPR, taj je argument tek pokušaj opravdanja nezakonitog ponašanja i postaje opsjena. Zaključak: moja formulacija „iluzija bez pravne važnosti“ upravo izražava da su njihovi argumenti o „legitimnim interesima“, zbog nedostatka pravne osnove, obmanjujući i ništavi.

7. Zaštićeni podaci, primjenjiva načela i završni zahtjevi

Zaštićeni osobni podaci zaštićeni su upravo zato da se njima ne bi moglo manipulirati, njima trgovati ili ih po volji preprodavati. Logika GDPR-a i drugih pravnih odredaba počiva

u zaštiti pojedinca od zlorabe njegovih podataka i u jamstvu transparentnosti i poštenja njihove obrade. Moji zaštićeni osobni podaci zlorabljani su radi komercijalne dobiti agencije Schufa Holding AG, željne zarade, i Telekom, jednako željnog dobiti, kako bi mi se uskratio pristup internetu po pristupačnim cijenama i s očitom namjerom da mi se nametne skup internet od 108 € mjesečno.

Bit zaštite osobnih podataka

- Privola kao temeljno načelo: zakon zahtijeva da svaki voditelj obrade (Schufa, Telekom itd.) od ispitanika pribavi informiranu privolu za obradu, osim ako se obrada temelji na drugoj pravnoj osnovi (ugovorne obveze, legitimni interesi, porezne obveze, sigurnost itd.); ako privola izostane ili nije ispravno pribavljena, obrada je nezakonita;
- Zabrana diskriminacije i manipulacije: podaci se ne smiju koristiti za diskriminatorne ili nepoštene prakse; automatizirana odluka (npr. putem APO-a) bez obavještanja i mogućnosti prigovora povređuje GDPR;
- Načelo transparentnosti: voditelj obrade dužan je jasno obavijestiti o svrsi i načinima obrade; u protivnom povređuje zakon;
- Zabrana trgovanja podacima: prijenos trećim stranama radi financijske dobiti, bez privole osobe, izravno povređuje GDPR i pravo na poštovanje privatnog života. Sud mora jasno razumjeti: u nedostatku informirane privole, riječ je o izravnoj povredi zakona i mojih temeljnih prava. Automatizirana pojedinačna odluka, poput uskraćivanja pristupa internetu utemeljenog na podacima Schufe, nezakonita je ako Schufa nije pružila informacije o obradi, ako je Telekom upotrijebio te podatke bez vaše privole ili ako isticani legitimni interesi povređuju GDPR i uzrokuju diskriminaciju ili štetu. Zaključak: svako trgovanje zaštićenim osobnim podacima i svaka njihova manipulacija bez privole protivni su logici zakona kao i pravdi. To bi sudu trebalo biti jasno već pri prvom pregledu dokaza. Moje su tvrdnje utemeljene i ističu ključan problem: zlorabu mojih zaštićenih osobnih podataka od strane Schufe i Telekom radi maksimiziranja njihove komercijalne dobiti, na štetu mojih prava i legitimnih interesa.

Analiza problema

- Zloraba osobnih podataka: moji zaštićeni podaci upotrijebljeni su bez moje informirane privole i protivno logici njihova korištenja i postojanja u zakonu o zaštiti podataka, čime je izravno povrijeđen GDPR;
- Ako je Schufa priopćila vaše podatke Telekomu bez odgovarajuće pravne osnove (npr. vaše privole), riječ je o nezakonitom prijenosu podataka;
- Komercijalna dobit: Schufa zarađuje novac priopćavanjem podataka, čime izravno trguje zaštićenim osobnim podacima, protivno načelima zaštite privatnog života i zakonitosti obrade, bez moje informirane privole (IP);
- Telekom koristi te podatke kako bi uskratio usluge po razumnoj i pristupačnoj cijeni, istodobno vas gurajući prema skupljem rješenju, što pokazuje da je njihov „legitiman interes“ tek interes za ostvarivanje dobiti na štetu vaših prava;

- Diskriminacija i namjerna šteta: uskraćivanje pristupa internetu po pristupačnim cijenama zbog vaše financijske situacije diskriminatorno je i nezakonito;
- Pritisak prema skupom internetu od 108 € mjesečno otkriva očitu namjeru iskorištavanja vaše situacije radi osobne dobiti;
- Posljedice: takve su prakse protivne načelima poštenog tržišnog natjecanja, zaštite potrošača i temeljnim pravima na pristup internetu po razumnim i pristupačnim cijenama, bez ograničenja i diskriminacije.

Slijedom navedenog, tražim

- Trenutačni prekid takvih praksi od strane Schufe i telekomunikacijskih tvrtki;
- Naknadu pretrpljene štete i gubitaka te da se bez odgode donese odluka kojom se konačno priznaje moj zahtjev za naknadu štete u iznosu od 1 000 000 €;
- Jamstvo pristupačnog pristupa internetu, u skladu s mojim pravima, po dostupnim cijenama;
- Utvrđivanje kaznene odgovornosti odgovornih subjekata za zlorabu osobnih podataka i diskriminaciju. Svi ti dokazi i moja izjava otkrivaju temeljni problem sustavne zlorabe osobnih podataka i jasno ističu prakse protivne etici i zakonu, koje se moraju rješavati sudskim i kaznenim putem. Telekom koristi vaše podatke kako bi uskratio pružanje usluga po razumnoj cijeni i gura vas prema mnogo skupljem rješenju, što jasno pokazuje da njihov navodni „legitiman interes“ nije ništa drugo doli volja da maksimiziraju svoju dobit na štetu vaših temeljnih prava.

Izravni dokazi

- Povrede zakona — GDPR, koji propisuje da obrada podataka mora poštovati načela transparentnosti, obavješćavanja i zakonitosti;
- Diskriminacija — nepovoljan položaj nametnut potrošaču zbog njegove kreditne sposobnosti, očita povreda načela nediskriminacije;
- Namjera nanošenja štete — jasno formulirani koraci kojima se klijenti prisiljavaju na prihvaćanje nepovoljnih rješenja. To je savršen primjer načina na koji se traženje „legitimnog interesa“ zlorabljuje kao izgovor za opravdavanje praksi protivnih etici i zakonu. Na to ne može biti drugog odgovora doli nedvosmislene kaznene odgovornosti pred zakonom!

Imam pravo zahtijevati od suda da naloži Schufi, sudskim putem, da dostavi dokaz o tome jesam li joj ili nisam dao informiranu privolu za obradu i priopćavanje mojih osobnih podataka trećoj strani, to jest telekomunikacijskom društvu poput Telekoma ili O2 Telefónice. Ako Schufa ne dostavi takvu privolu ili ne može utvrditi njezino postojanje, njezina obrada i dijeljenje mojih podataka su nezakoniti, čime se povređuje GDPR (konkretno članci 6. i 7. GDPR-a, koji uređuju zakonitost obrade i uvjete privole). Te su informacije ključne za moj zahtjev za naknadu štete, jer potvrđuju da su moji podaci korišteni bez mog znanja i bez moje privole, čime se povređuju moja prava. Tražim od suda da to uključi u moju tužbu. Ako Schufa ne može dokazati privolu, njezin argument izveden iz legitimnog interesa postaje tek prazna iluzija bez pravne važnosti!

Iz razloga, dokaza i činjenica prethodno izloženih, neosporno je da su pravo i pravda na mojoj strani. Tužena društva pogrešno vjeruju da će njihovi postupci ostati pokriveni od strane vlade i da će tako moći izbjeći sankcije i kazne koje se, kao što je poznato, uglavnom ne plaćaju. Međutim, ako ne plate, najkasnije do 31.12.2024., iznos naknade štete koji potražujem, taj će se iznos, počevši od 1.1.2025., podignuti na 30 000 000 €. To će povećanje odražavati ne samo

njihovo odbijanje da okončaju tu golemu prijevaru dogovora, već i njihove ustrajne napore da maksimiziraju svoju dobit na štetu njemačkih građana i građana EU-a. Takvo ponašanje nedvosmisleno dokazuje njihovu izopačenost, pa će stoga i moja reakcija biti proporcionalna, bez kompromisa, čvrsta i usklađena. Zamisao da mogu sustavno pljačkati njemačke građane i građane EU-a, nekažnjeno oštećivati potrošače, povrjeđivati njihova prava i istodobno se izmicati svojoj pravnoj odgovornosti, iluzorna je i za mene potpuno neprihvatljiva.

Brojne informacije u ovom dokumentu pojavljuju se više puta, ali uvijek namjerno u drukčijem kontekstu, u svrhu ilustracije i boljeg razumijevanja; stoga vas molim da to imate na umu.


Peter Ferenc

S poštovanjem,

u Kumhausenu, 10. prosinca 2024.

građanin Europske unije